

Procedura di conciliazione

Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. Nell'ambito della valutazione della performance individuale, infatti, potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati: a tal fine è necessario definire delle procedure finalizzate a prevenirli e risolverli e occorre, quindi, individuare soggetti, terzi rispetto al valutato e valutatore, chiamati a pronunciarsi sulla corretta applicazione del sistema, nel caso in cui insorgano conflitti (ad esempio, nel caso di valutazione negativa contestata dal valutato). Occorre inoltre specificare le relative procedure (fasi, tempi e risultanze finali).

Il soggetto individuato è l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Conciliazione per personale area sanitaria - area T.A.P.

Come già indicato in precedenza, il valutatore condivide con il valutato, dopo la compilazione della relativa scheda di performance individuale, i giudizi espressi in riservato colloquio.

Prima della chiusura del colloquio il valutato può annotare, nell'apposito spazio della scheda a ciò dedicato ("osservazioni del valutato"), le proprie osservazioni e gli eventuali motivi di disaccordo rispetto ai giudizi espressi dal proprio valutatore.

Tali osservazioni vanno annotate nella scheda prima della sua chiusura definitiva con l'apposizione delle firme e qualora lo desideri, il valutato può chiedere di allegare alla scheda le proprie osservazioni/controdeduzioni anche in forma più estesa, che dovrà consegnare al valutatore tassativamente entro 10 giorni dalla data del colloquio, onde evitare l'allungamento eccessivo dei tempi di valutazione.

In caso di contestazione da parte del valutato dell'area dei professionisti e dei funzionari - area sanità - sul giudizio espresso è previsto un riesame sulla valutazione in contraddittorio tra le parti e il direttore della UOC D.I.T.R.- Direzione Infermieristica Servizi Riabilitativi (soggetto gerarchicamente sovraordinato).

In caso di contestazione del valutato appartenente all'area della Dirigenza Medica e Sanitaria è previsto un riesame sulla valutazione in contraddittorio tra le parti e il Capo - Dipartimento ad esso afferente.

Medesima ipotesi è prevista anche per la Dirigenza e personale dell'area dei professionisti e dei funzionari, nonché degli assistenti e degli operatori - area T.A.P. - in cui il riesame è rimesso al Direttore Amministrativo.

Solo in un momento successivo alle eventuali contestazioni di cui sopra, la procedura di conciliazione prosegue dinanzi al soggetto individuato, ovvero l'O.I.V.

Quest'ultimo esamina l'istanza del valutato e la scheda di valutazione e può chiedere integrazione della documentazione oppure sentire personalmente gli interessati. Terminato tale lavoro di analisi, nel caso lo ritenga necessario, tale organo può chiedere al valutatore di argomentare ulteriormente i risultati della

valutazione al fine di rendere più trasparente e comprensibile il risultato della stessa. Il valutato può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante sindacale e chiedere di essere sentito personalmente.

Concluso il tentativo di conciliazione, l'O.I.V. conferma o rinvia, con le proprie osservazioni, la scheda di valutazione al valutatore.

Resta salvo il diritto dell'interessato di ricorrere in via giudiziale.